

Guía: plazos de prescripción de deuda comercial

Regla general

La acción para reclamar deudas comerciales prescribe a los CINCO años (art. 1964 del Código Civil), contados desde que la obligación es exigible. Existen plazos especiales por sector: transporte (1 año), suministros a consumidores (3 años), letras y pagarés (3 años desde el vencimiento).

Cómo interrumpir la prescripción

Cada reclamación FEHACIENTE interrumpe la prescripción y reinicia el contador desde cero. El burofax con certificación de texto y acuse de recibo es la herramienta clave: deja constancia del contenido, del envío y de la recepción.

No interrumpen la prescripción: las llamadas telefónicas, los emails ordinarios sin certificación y las visitas comerciales.

Buenas prácticas

1. Registrar la fecha de vencimiento de cada factura y calendarizar la reclamación.
2. Ante deudas antiguas, enviar burofax antes de que se acerque el límite del plazo.
3. Conservar todos los acuses de recibo junto al expediente del cliente.